

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5011/2532

นาย หอม ทอง ประเสริฐ
พันตำรวจโท สวง ศรีใส

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 208

ศาลชั้นต้นสั่งงดการไต่สวนคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยเพราะจำเลยไม่มีพยานมาสืบซึ่งเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยเหตุผลแล้วแม้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์จะยกคำร้องขอพิจารณาใหม่ของจำเลยโดยอ้างเหตุว่า คำร้อง ของ จำเลยมิได้คัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลโดยละเอียดชัดแจ้งไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 208 วรรคสองด้วย ก็ไม่เป็นเหตุให้ศาลหยิบยกคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยขึ้นไต่สวนต่อไปได้อีก

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยให้ชำระเงินตามเช็คจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินตามเช็คแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ว่า จำเลยไม่เคยได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องของโจทก์ หรือหมายนัดของศาล เพราะจำเลยมิได้อาศัยอยู่ ณ ภูมิลำเนาตามฟ้องตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2528 จนเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2529 จำเลยได้ย้ายเข้าไปอยู่ ณ ภูมิลำเนาตามฟ้องจึงทราบศาลได้มีคำสั่งบังคับให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ จำเลยไม่เคยส่งจ่ายเช็คตามฟ้องให้แก่โจทก์หากจำเลยมีโอกาสดต่อสู่คดีจะต้อง

ชนะอย่างแน่นอน จำเลยมิได้จงใจขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา โจทก์ยื่นคำแถลงคัดค้านว่าจำเลยไม่มีเหตุที่จะขอพิจารณาใหม่ เพราะได้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยโดยชอบแล้ว และจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ตามฟ้องโจทก์จึงทราบว่าถูกฟ้องคดีนี้ คำขอพิจารณาใหม่ของจำเลยมิได้กล่าวโดยละเอียดชัดแจ้งซึ่งเหตุที่จำเลยขาดนัด และข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลโดยละเอียดว่า ถ้าหากจำเลยต่อสู้อย่างดีจำเลยมีประเด็นข้อต่อสู้ที่จะชนะคดีโจทก์อย่างไร เพียงกล่าวขึ้นลอยๆ ไม่ละเอียดชัดแจ้งว่าจำเลยมีประเด็นที่จะชนะคดีโจทก์ได้ในข้อไหน คำร้องขอพิจารณาใหม่จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกคำร้อง ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนคำร้องจำเลยขอเลื่อนคดีหลายครั้ง จนในวันนัดไต่สวนครั้งสุดท้ายวันที่ 15 มกราคม 2530 ทนายจำเลยก็ไม่สามารถนำพยานมาไต่สวนได้ ศาลชั้นต้นจึงสั่งงดไต่สวนและต่อมามีคำสั่งยกคำร้องขอพิจารณาใหม่ของจำเลยจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เมื่อศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยจำเลยก็ขอเลื่อนคดีหลายครั้ง ก่อนครั้งสุดท้าย ศาลชั้นต้นกำชับไว้ว่าให้โอกาสจำเลยอีกครั้งเดียวครั้งสุดท้ายศาลชั้นต้นนัดไต่สวนคำร้องนี้ในวันที่ 15 มกราคม 2530 ถึงวันดังกล่าวทนายจำเลยแถลงว่าพยานจำเลยยังไม่มาศาลอีกทนายโจทก์แถลงขอให้ศาลมีคำสั่งยกคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ของจำเลย เพราะเป็นเวลานานแล้วที่จำเลยขอเลื่อนคดีมา ศาลชั้นต้นจดแจ้งในรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 15 มกราคม 2530 ว่าจำเลยขอเลื่อนคดีมาหลายนัด วันนี้จำเลยยังไม่มีพยานมาไต่สวนอีกและโจทก์ได้คัดค้าน ศาลพิจารณาแล้วจึงมีคำสั่งให้งดไต่สวนคำร้องของจำเลย พฤติการณ์เช่นนี้เห็นได้ว่า ศาลชั้นต้นสั่งงดไต่สวนคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลย เพราะจำเลยไม่มีพยานมาสืบในชั้นนี้ซึ่งศาลฎีกาเห็นว่า ศาลชั้นต้นสั่งงดไต่สวนคำร้องของจำเลยเพราะเหตุดังกล่าวชอบด้วยเหตุผลแล้ว ดังนั้น แม้ศาลล่างทั้งสองจะมีคำสั่งและคำพิพากษาให้ยกคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยโดยอ้าง

เหตุว่า คำร้องของจำเลยมิได้คัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลโดยละเอียดชัดเจน ไม่
ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 208 วรรคสอง ด้วย และ
จำเลยฎีกาคัดค้านในข้อนี้ ก็ไม่เป็นเหตุให้ศาลหยิบยกคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ของ
จำเลยขึ้นไต่สวนต่อไปตามคำขอท้ายฎีกาของจำเลยได้ ที่ศาลล่างทั้งสองยกคำร้อง
ขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล"

พิพากษายืน

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-ประชา บุญวนิช-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>